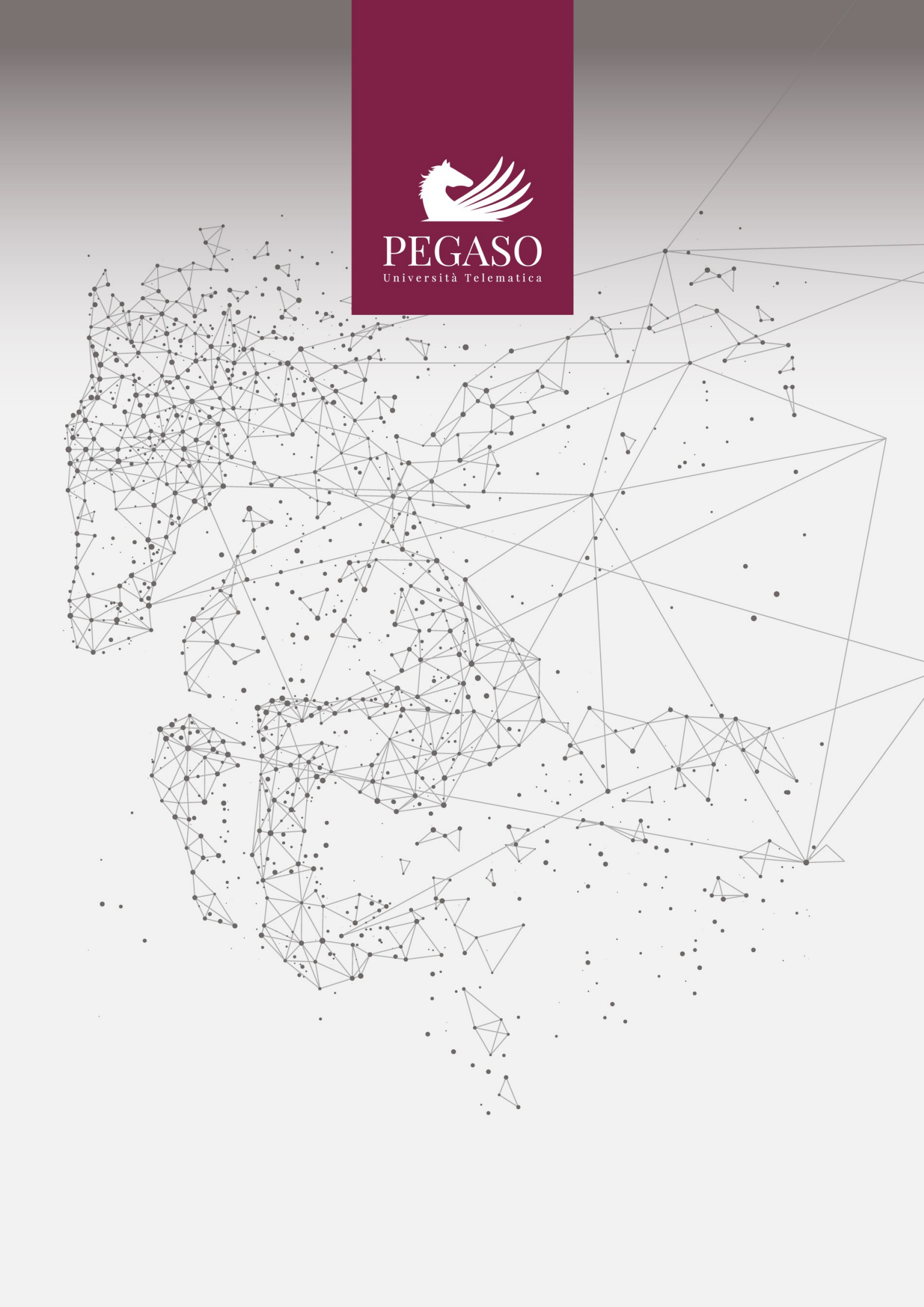

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. OFFERTE, GARE E ASTE 3
2. GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE DELLA NEGOZIAZIONE 6
3. I CONTRATTI 10
4. EPROCUREMENT 14
5. L'INNOVAZIONE 18
BIBLIOGRAFIA 21

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Offerte, gare e aste

Le imprese dispongono di varie tecniche per selezionare il fornitore da cui approvvigionarsi, ciascuna delle quali presenta pregi e difetti diversi, il che rende alcune di esse più adatte ad alcuni tipi di acquisti e meno ad altri. Le famiglie di tecniche sono tre: le offerte, le gare e le aste.

Le *offerte* sono la modalità più diffusa per effettuare la selezione di un fornitore. Il cliente richiede ai potenziali fornitori un'offerta, completa di prezzo, di caratteristiche (le specifiche) dell'oggetto fornito, di condizioni di consegna e pagamento, di eventuali garanzie e clausole accessorie, di servizi aggiuntivi, ad esempio di manutenzione e ripristino ecc. Una volta raccolte le offerte da più fornitori, il cliente può già essere in grado di effettuare una scelta, oppure può decidere di escludere alcune aziende, richiedere ulteriori informazioni a quelle rimaste ed effettuare una negoziazione, al fine di ottenere le condizioni migliori possibili.

Nel gergo degli acquisti si parla spesso di RFx, acronimo che racchiude i termini Request For Information (RFI), Request For Proposal (RFP), Request For Quotation (FRQ).

Le *RFI* consistono in richieste generali di informazioni a un fornitore, in genere nuovo per il cliente, e sono usate sia nell'attività di scouting, sia come passo preliminare del processo di sourcing. Le informazioni richieste possono riguardare la gamma di prodotti offerti dall'azienda, le certificazioni possedute, il numero di dipendenti e il fatturato, eventuali referenze ecc.

Le *RFP* sono richieste di offerte complete: il cliente chiede al fornitore di proporre in quale modo è in grado di soddisfare al meglio le sue esigenze. Questo strumento è particolarmente utilizzato quando non si è in grado di fornire specifiche completamente definite, ma si chiede un contributo al fornitore stesso, in quanto detentore di maggiore conoscenza per quanto riguarda il prodotto/servizio acquistato. Si pensi ad esempio a quando un'azienda necessita di acquistare un bene di investimento, quale ad esempio un macchinario di produzione: il cliente conosce le proprie necessità in termini di operazioni da svolgere, velocità, tolleranze, dimensioni, ma non ha competenze specifiche riguardanti la progettazione del macchinario. Saranno allora i fornitori a dover proporre la soluzione migliore per soddisfare le esigenze del cliente.

Le *RFQ*, infine, sono le richieste di quotazione di una fornitura completamente specificata nel dettaglio da parte del cliente. In pratica consistono nella richiesta di un preventivo, al fine di poter confrontare i prezzi e le condizioni praticate da diversi fornitori.

Oggi sempre più spesso le RFx possono essere informatizzate e incluse in pacchetti e piattaforme volti a supportare le attività di sourcing sfruttando le tecnologie elettroniche (e-sourcing).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le *gare* sono modalità più articolate per mettere a confronto le offerte di vari fornitori. Il primo passo consiste in genere nel richiedere a un elevato numero di potenziali fornitori di esprimere la propria volontà a partecipare alla gara, formulando un'offerta preliminare che contiene sia informazioni generali sull'azienda sia le caratteristiche del proprio prodotto o servizio. Fra tutte le offerte ricevute, il cliente seleziona quelle che soddisfano alcuni requisiti minimi e definisce quindi un numero ristretto di aziende ammesse alla gara vera e propria (la cosiddetta short list). A questo punto vengono definite dal cliente le specifiche precise e definitive richieste, nonché i parametri che verranno utilizzati nella valutazione, e i fornitori ammessi sono tenuti a presentare un'offerta dettagliata e definitiva in busta chiusa entro una certa data. Allo scadere del termine, il cliente apre le offerte ricevute e seleziona quella migliore. Questa modalità, per la sua articolazione e onerosità, viene in genere utilizzata per acquisti rilevanti dal punto di vista del valore e dell'impatto strategico, quali ad esempio beni di investimento o contratti di fornitura di lungo periodo di componenti chiave. Anche la fornitura di servizi di carattere continuativo spesso viene selezionata attraverso gare: ad esempio gli appalti per servizi di manutenzione, di facility management, di gestione delle flotte di autoveicoli, di logistica e magazzinaggio ecc. La gara è uno strumento che cerca di mettere in competizione il maggior numero possibile di fornitori, garantendo al contempo il raggiungimento di un insieme ampio e articolato di requisiti. Le gare infatti rivestono particolare importanza per gli acquisti effettuati dagli enti pubblici: sopra una soglia minima di valore, le pubbliche amministrazioni sono obbligate per legge ad acquistare esclusivamente attraverso gare pubbliche in busta chiusa, mentre è vietata la trattativa privata, al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso alla gara e tutelare la trasparenza. Anche le gare oggi possono avvenire utilizzando il supporto di strumenti elettronici (e-tender), quali ad esempio appositi RFx; in particolare possono essere utilizzati proprio dalla pubblica amministrazione, gestendo la protocollazione e la marcatura temporale delle offerte ricevute, l'apertura delle “buste” di offerta e la firma digitale dei documenti.

Le *aste* infine sono uno strumento di selezione che porta al massimo livello la competizione tra i fornitori, permettendo rilanci successivi delle offerte, a differenza delle gare che in genere si basano su un'offerta unica. In ambito di acquisti si utilizzano le cosiddette aste inverse (*reverse auction*), nelle quali cioè i potenziali fornitori sono in concorrenza fra loro e rilanciano le proprie offerte al ribasso, richiedendo un prezzo sempre inferiore (nelle aste dirette sono i potenziali clienti che rilanciano al rialzo per aggiudicarsi l'acquisto di un bene). In genere anche per le aste si effettua una preselezione dei fornitori, in modo da ammettere soltanto coloro che soddisfano i requisiti posti dal cliente. Nelle aste più comuni i fornitori competono sul prezzo, a fronte di specifiche predefinite su tutti gli altri parametri, come qualità, tempi di consegna ecc. Quando viene avviata l'asta, i fornitori effettuano i rilanci a partire da un prezzo che

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

costituisce la base d'asta. Allo scadere del tempo, se nessuno effettua più rilanci, l'asta viene vinta da chi ha richiesto il prezzo inferiore.

Oggi molte aste vengono condotte per via elettronica (*electronic reverse auction*), attraverso apposite piattaforme che permettono la partecipazione di fornitori da tutto il mondo a costi molto contenuti. Si può dire che proprio lo sviluppo di aste elettroniche abbia dato nuovo slancio a una tecnica che in realtà esiste da secoli, ma che oggi ha scoperto nuovi ambiti di applicazione. Affinché un'asta non abbia effetti indesiderati, quali ad esempio la vittoria da parte di un fornitore che non garantisce i requisiti, la fase di definizione del capitolato di acquisto e di ammissione dei fornitori è molto critica. Si può dire che le aste spostano tutta la complessità della selezione dei fornitori all'inizio del processo, nella definizione delle specifiche, semplificando poi molto la fase di negoziazione, che viene sostituita dalla competizione fra i contendenti. Le aste sono particolarmente utili per gli acquisti di beni semplici, standardizzati, le cosiddette commodity, appunto perché in questi casi la stesura del capitolato e la preselezione dei fornitori è più semplice. Nel caso di beni complessi, che richiedono forte interazione fra cliente e fornitore, per i quali non è possibile controllare a priori la rispondenza ai requisiti, le aste non sempre si rivelano essere lo strumento più appropriato. È però oggi possibile utilizzare le cosiddette aste multiparametriche, in cui cioè la valutazione considera non solo il prezzo, ma varie altre caratteristiche della fornitura (specifiche tecniche, servizi aggiuntivi, livelli di servizio garantiti ecc.), che vengono combinati insieme con un sistema di pesi e punteggi. In questo modo è possibile gestire tramite asta anche acquisti complessi e non standardizzati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Gli obiettivi e le strategie della negoziazione

La selezione di un fornitore, e più in generale un qualsiasi acquisto, comporta sempre una negoziazione fra le parti coinvolte, che desiderano ottenere le condizioni a loro più convenienti. Normalmente vi sono quindi interessi parzialmente contrastanti e la negoziazione è volta a cercare una soluzione di compromesso accettata da entrambe le parti. La negoziazione quindi consiste in una trattativa fra cliente e fornitore al fine di definire tutti i dettagli di una transazione, allo scopo di raggiungere un accordo che ne permetta l'effettiva esecuzione. Sebbene le parti tendano ovviamente a massimizzare i propri benefici, hanno in genere un mutuo interesse affinché la negoziazione vada a buon fine; in altre parole, il cliente ha interesse a vendere e il cliente ad acquistare, quindi cercheranno di difendere i propri interessi, ma contemporaneamente di concludere l'accordo. Per questo motivo è in genere necessario che ciascuna parte sia disposta a effettuare concessioni all'altra per arrivare a un compromesso, affinché la negoziazione abbia successo. Se una delle due parti non è disposta a cedere su nessun aspetto, probabilmente non ha realmente interesse a raggiungere un accordo, a meno che non si trovi in una posizione di tale superiorità da poter dettare le condizioni alla controparte. Quando una delle parti non è disposta a negoziare, in genere conviene rinunciare piuttosto che accettare un accordo troppo svantaggioso.

Normalmente la negoziazione viene considerata come un'attività conflittuale, tipica di una relazione di mercato competitivo poiché le parti coinvolte mirano a massimizzare i propri benefici. Si parla in questo caso di *negoziazione competitiva* (*win-lose*), in quanto un guadagno per una delle parti comporta una perdita per l'altra. La teoria dei giochi definisce questo caso come *gioco a somma nulla*, in cui cioè, a fronte di un payoff positivo per un attore, l'altro ne consegue uno di uguale valore e segno contrario, e viceversa. Tipicamente, in questo caso le parti assumono posizioni rigide, ed effettuano concessioni soltanto al fine di giungere a un accordo, ma nella consapevolezza che in tal modo riducono i propri benefici. In queste negoziazioni generalmente si sfrutta al massimo il proprio potere contrattuale: chi si trova in posizione di vantaggio cerca di massimizzare il proprio guadagno. A questo scopo, inoltre, si sfrutta la concorrenza tra fornitori (o clienti), in modo da appropriarsi della maggior parte dei vantaggi.

Tuttavia, anche le relazioni collaborative (mercato collaborativo) comportano una fase di negoziazione, il cui obiettivo però non è lo spostamento di benefici da una parte all'altra, ma la creazione di vantaggi per entrambi. Questo può avvenire ad esempio quando cliente e fornitore hanno diverse priorità e si accordano su come massimizzare i benefici per entrambi. Ad esempio, in un rapporto di partnership, cliente e fornitore possono sviluppare insieme un nuovo processo produttivo che riduce i costi e spartirsi i

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

benefici conseguenti. Si ha in questo caso una *negoziazione collaborativa* (*win-win*), in quanto entrambe le parti ottengono benefici. La Teoria dei giochi definisce queste situazioni come *giochi a somma positiva*, in quanto entrambi gli attori possono conseguire simultaneamente payoff positivi. Una negoziazione di questo tipo richiede flessibilità nelle posizioni delle parti, al fine di identificare le modalità più convenienti per creare valore per entrambe. A tale scopo risulta fondamentale comprendere quali sono le necessità e gli obiettivi della controparte e condividere informazioni. Si pensi ad esempio ai costi: in una negoziazione competitiva un fornitore non rivela i propri costi reali, per non far capire al cliente i propri margini; in una negoziazione collaborativa è proprio tramite la condivisione di queste informazioni che è possibile identificare congiuntamente soluzioni che, riducendo i costi, permettono di ottenere benefici per entrambe le parti. Le principali differenze tra negoziazione competitiva e collaborativa sono mostrate nella Tabella 1.

NEGOZIAZIONE *COMPETITIVA*	NEGOZIAZIONE *COLLABORATIVA*
Posizioni rigide	Posizioni flessibili
Spartizione della "torta" (valore fisso)	Allargamento della "torta" (creazione di plusvalore)
Sfruttamento del potere contrattuale	Comprensione di bisogni e obiettivi della controparte
Confronto con la concorrenza	Condivisione di informazioni

Tabella 1 - *Confronto fra negoziazione competitiva e collaborativa*

Purtroppo in taluni casi si determina una terza situazione, che si verifica quando le parti si irrigidiscono su posizioni conflittuali: sono le cosiddette *negoziazioni lose-lose*, nelle quali entrambe le parti ottengono risultati svantaggiosi. Le cause possono essere le più svariate: dalla mancata identificazione dei potenziali benefici all'irrigidimento di principio, alle situazioni riconducibili al "Dilemma del prigioniero" in cui il timore di comportamenti opportunistici della controparte produce esiti negativi per tutti. Si tratta evidentemente di negoziazioni fallite, in quanto l'obiettivo di qualsiasi trattativa è di ottenere dei benefici, almeno per una delle parti.

Analizziamo i principali fattori che determinano la posizione negoziale delle parti coinvolte e il loro potere contrattuale:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- *obiettivi*: la chiara identificazione degli obiettivi propri e della controparte, dei risultati minimi che devono essere ottenuti e delle massime concessioni possibili migliora la propria posizione negoziale;
- *autorità*: non sempre i negoziatori hanno completa autonomia decisionale rispetto all'organizzazione che rappresentano; maggiore è la loro autorità, maggiore in genere è il potere contrattuale;
- *competizione*: il cliente è avvantaggiato se più fornitori sono in concorrenza fra loro; il fornitore è avvantaggiato se più clienti competono per lo stesso acquisto;
- *"scripta manent"*: la presenza di documenti, listini e condizioni scritte e note in precedenza fornisce un supporto al negoziatore;
- *fiducia*: l'esistenza di un rapporto di fiducia consolidato da positive trattative precedenti crea condizioni favorevoli e riduce le differenze fra le parti;
- *conoscenza*: maggiore è la conoscenza del prodotto, del mercato, delle alternative ecc., maggiore è il potere negoziale;
- *tempo*: l'urgenza di concludere una trattativa riduce il potere contrattuale;
- *denaro*: chi paga ha di solito l'iniziativa nella negoziazione;
- *competenze negoziali*: chi ha maggiore esperienza, capacità e preparazione aumenta il proprio potere. BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement): avere preventivamente identificato un'alternativa all'accordo con la controparte (ad esempio un altro fornitore) permette non solo di definire il proprio "spazio negoziale", ma anche di rafforzare la propria posizione.

L'insieme di questi fattori determina le posizioni delle controparti, ed è importante riconoscere la situazione prima di intraprendere la negoziazione, al fine di prepararla al meglio e di contenere l'eventuale svantaggio. La negoziazione è una componente fondamentale del lavoro di un buyer, così come di un venditore, e spesso le persone che ricoprono questi ruoli ricevono una formazione specifica al riguardo. Anche le attitudini personali e l'esperienza giocano un ruolo fondamentale, in quanto in genere la negoziazione richiede un'interazione diretta fra persone. Spesso le negoziazioni non vengono condotte da singoli individui, ma da team di più persone, al fine di raccogliere tutte le competenze necessarie; è necessario quindi sviluppare anche la capacità di negoziare in gruppo, sfruttando le potenzialità di questo approccio. Inoltre, in un contesto sempre più internazionalizzato è necessario negoziare con persone di altre lingue e culture, spesso distanti e sconosciute. Risulta evidente quindi come la negoziazione non sia un'attività semplice e non possa essere affidata all'improvvisazione, al contrario richieda adeguata formazione e preparazione, al fine di raggiungere gli obiettivi per cui viene intrapresa. La Figura 1 mostra alcune delle più note tattiche di negoziazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Prendere o lasciare: una parte dichiara di non essere disposta a effettuare alcuna concessione, quindi o la trattativa si chiude nei termini richiesti oppure si rinuncia a un accordo. Più che di una tattica di negoziazione, si tratta si tratta di un'imposizione da parte di chi detiene maggior potere. Può essere utilizzata per ridurre le aspettative della controparte, ma se la minaccia non è credibile non ha effetto.

Bogey: il buyer si mostra amichevole verso il fornitore e giudica positivamente la sua offerta, tuttavia fa capire che è necessario qualche aggiustamento per concludere l'accordo. In questo modo si crea un clima positivo e si mantengono spazi di negoziazione.

Chinese crunch: il buyer dichiara concluso l'accordo, se si risolve un ultimo "dettaglio". In questo modo si cerca di ottenere un'ultima concessione dal fornitore, che è ormai convinto di aver chiuso la trattativa.

Auction: il cliente richiede al fornitore di spiegare perché dovrebbe sceglierlo. Applicando la stessa tattica agli altri candidati si ottengono facilmente molte informazioni sulla concorrenza.

Poliziotto cattivo - poliziotto buono: si presta alle negoziazioni in coppia; il primo buyer si mostra molto rigido e rifiuta le condizioni proposte dal fornitore. Quando quest'ultimo ha ormai ridotto le proprie aspettative si mostra scoraggiato o minaccia di abbandonare la trattativa, il secondo il buyer, con un atteggiamento amichevole, riprende la trattativa.

Figura 1 - *Le tattiche di negoziazione*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. I contratti

L'esito dell'attività di negoziazione è l'accordo fra cliente e fornitore su tutti gli aspetti della transazione: prezzo e modalità di pagamento, tempi e modalità di consegna, qualità ecc. Tutto questo viene solitamente formalizzato in un contratto che ha valore legale, al fine di garantire le parti in caso di mancato rispetto dei termini concordati. Quindi la redazione di un contratto, attività solitamente associata alla professione legale, è in realtà molto frequente anche per chi lavora nella funzione acquisti (e vendite) di un'azienda.

La prima fondamentale dimensione di classificazione dei contratti consiste nella *determinazione del prezzo*: i *contratti a prezzo fisso*, infatti, sono caratterizzati da un prezzo concordato a priori fra le parti che non può variare nel tempo che intercorre fra la stipula e il pagamento, a meno di inadempienze da parte del fornitore. In questo caso, evidentemente, il fornitore si assume tutti i rischi connessi alla fluttuazione del prezzo delle materie prime, alla necessità di maggiori risorse rispetto a quanto previsto ecc. L'alternativa opposta consiste nei *contratti cost-plus*, nei quali il prezzo è determinato in base ai costi effettivamente sostenuti dal fornitore, incrementati di un margine fisso o percentuale (markup del fornitore). In questo secondo caso i rischi vengono scaricati sul cliente, che riconosce al fornitore tutti i costi, anche quelli eventualmente dovuti a inefficienze. Tuttavia per acquisti soggetti a forte incertezza, quali ad esempio grandi progetti, è difficile che il fornitore accetti di accollarsi tutti i rischi, soprattutto se non è possibile determinare a priori le specifiche dettagliate. Prezzo fisso e cost-plus costituiscono chiaramente due estremi opposti, fra i quali si possono formulare numerose alternative intermedie:

- *prezzo fisso con aggiustamento*: il prezzo si può modificare (al rialzo o al ribasso) a seguito della fluttuazione nei costi delle materie prime o del lavoro, in base a formule concordate preventivamente e legate a indicatori esterni. Questa soluzione si adotta in particolare quando le date di consegna sono lontane nel tempo o le materie prime sono esposte a forti oscillazioni (ad esempio il petrolio);
- *prezzo fisso con ricalcolo*: quando è difficile determinare a priori i costi, è possibile concordare un prezzo iniziale che rimane valido fino a quando non si raggiunge un determinato livello di produzione, quindi ricalcolare il prezzo in base ai costi effettivamente sostenuti. Il nuovo prezzo può essere applicato retroattivamente a quanto già prodotto o soltanto alle consegne successive;
- *prezzo fisso con incentivi*: questo tipo di contratto consiste nel concedere al fornitore un premio di prezzo nel caso che garantisca prestazioni di qualità, tempestività, flessibilità particolarmente

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

elevate, superiori a quelle minime concordate. Oppure, nel caso di contratti aperti, possono essere previsti sconti al raggiungimento di determinate soglie di acquisto da parte del cliente;

- *cost-plus con incentivi*: il prezzo è determinato in base ai costi sostenuti dal fornitore, ed eventuali risparmi rispetto ai costi stimati vengono suddivisi fra cliente e fornitore in modo concordato, incrementando il margine di quest'ultimo;
- *tempo e materiali*: questa formula, tipica dei contratti di manutenzione, consiste nel riconoscere al fornitore i costi dei materiali utilizzati e delle ore effettivamente lavorate, in base a un costo orario incrementato di costi indiretti e margine. Per evitare abusi, viene di solito fissato un prezzo massimo.

La seconda dimensione fondamentale di classificazione dei contratti è l'*orizzonte temporale*: i contratti relativi a transazioni spot, che avvengono in un unico momento, sono diversi dai contratti relativi a transazioni ripetute nel tempo, in particolare quando l'orizzonte di riferimento è il medio-lungo termine (uno o più anni). Un contratto di durata prolungata richiede attenzioni addizionali, in quanto vincola le parti non solo per un tempo maggiore, ma in genere anche per volumi e valori superiori. In particolare risulta delicata la determinazione del *prezzo iniziale*: nonostante sia in genere possibile apportare modifiche al prezzo nel corso della durata del contratto, queste faranno sempre riferimento al prezzo iniziale, quindi un'errata valutazione avrà effetto per tutta la durata del contratto. Analogamente è importante valutare con cura i *meccanismi di aggiustamento del prezzo*, che possono essere legati ad esempio alla variazione del costo delle materie prime: la scelta di un indice esterno appropriato e di corretti meccanismi di modifica può evitare oscillazioni eccessive del prezzo. Inoltre, l'orizzonte di lungo termine si associa in genere a obiettivi di miglioramento delle prestazioni del fornitore: il contratto può includere l'aspettativa che il fornitore acquisisca esperienza e riduca progressivamente i propri costi. È il caso di molti contratti dei settori dell'automotive e dell'aeronautica, in cui ogni anno i fornitori si vedono ridurre il prezzo pagato dal cliente di alcuni punti percentuali: se allo stesso tempo non riescono a ridurre i costi proporzionalmente, il loro margine viene eroso. Parallelamente i contratti prevedono penali per eventuali inadempienze, che possono servire come risarcimento dei danni, ma soprattutto dovrebbero fungere da deterrente. Infine i contratti di lungo termine prevedono di solito clausole di rinnovo e di uscita: a intervalli predeterminati, viene valutato il comportamento del fornitore in base ai parametri concordati; se la valutazione è positiva il contratto viene prolungato. Il cliente ha di solito anche la possibilità di rescindere il contratto prima del termine se il fornitore non rispetta le condizioni concordate, tuttavia prima di giungere a questa soluzione vengono in genere dati segnali che inducono il fornitore a mettere in atto azioni correttive. Se nonostante queste iniziative le prestazioni non migliorano, il contratto può venire sciolto anticipatamente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I contratti di acquisto possono essere chiusi o aperti. Un *contratto chiuso* contiene la definizione precisa delle quantità di beni o servizi oggetto della transazione, dei tempi e modi di consegna, nonché delle modalità di determinazione del prezzo. Un *contratto aperto*, invece, lascia dei margini di variabilità per alcuni aspetti: ad esempio è possibile determinare quantità obiettivo che il cliente può modificare, per eccesso o per difetto, all'interno di un range prefissato, mantenendo valide le restanti condizioni contrattuali. Oppure è possibile determinare un quantitativo complessivo che può essere richiesto nell'arco di un intervallo predeterminato (tipicamente un anno), ma lasciando la possibilità di spostare gli ordini da un mese a un altro, con un preavviso concordato. Spesso si fa riferimento ai *contratti quadro*, in quanto si definiscono le cornici contrattuali entro le quali vengono emessi ordini ripetitivi alle stesse condizioni. Si tratta di contratti di medio-lungo termine, poiché non avrebbe senso parlare di contratti aperti per ordini spot. Queste tipologie di contratto sono molto usate nei mercati collaborativi e nell'ambito di relazioni di partnership. I contratti quadro inseriscono in accordi di lungo termine componenti di flessibilità che permettono di far fronte alle fluttuazioni del mercato. I *contratti di erogazione* costituiscono un'altra tipologia simile: il cliente preleva dal fornitore secondo le proprie necessità e paga alle condizioni concordate soltanto quanto ha effettivamente consumato, in modo simile all'energia elettrica e al gas per le abitazioni domestiche. Questo è il caso ad esempio del cemento: i clienti importanti prelevano quanto necessario dalle cementerie, con preavviso ridotto, e pagano a consuntivo.

Un'ultima categoria di contratti sono i cosiddetti *accordi di acquisto*, che riuniscono in un unico contratto oggetti diversi, al fine di semplificarne la gestione e aggregare i volumi. Un esempio tipico sono le forniture per ufficio, che vengono spesso acquistate da un unico fornitore tramite contratti che includono vari prodotti. Tali accordi spesso sono validi per acquisti ripetuti, anche effettuati da soggetti diversi. Le grandi aziende ad esempio negoziano contratti che permettono a tutte le divisioni, sedi e subsidiaries di acquistare alle medesime condizioni secondo le proprie necessità.

Infine, è necessario ricordare che qualsiasi contratto, oltre al prezzo, alle quantità, ai tempi di consegna, specifica anche altre informazioni importanti:

- *termini di pagamento*: viene specificato quando e in che modo avverrà il pagamento. Il cliente può pagare dopo aver ricevuto tutto ciò che ha ordinato, magari con alcuni mesi di ritardo (come avviene ad esempio nella grande distribuzione), oppure anticipare una parte dell'importo, in genere in presenza di garanzie bancarie. In caso di acquisto di beni di investimento, che spesso richiedono lunghi tempi di produzione, il pagamento viene suddiviso in più stadi, trattenendo l'ultima tranche finché il fornitore non ha terminato il lavoro e il cliente non ne ha verificato il funzionamento e la rispondenza alle specifiche;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- *garanzie*: il contratto specifica anche l'orizzonte temporale entro il quale il fornitore si assume la responsabilità del corretto funzionamento, accollandosi eventuali costi di riparazione. Inoltre, in caso di beni che richiedono manutenzione, i produttori devono garantire la disponibilità di parti di ricambio per tutta la vita utile dei prodotti. È il caso, ad esempio, di automobili ed elettrodomestici, per i quali bisogna rendere disponibili i ricambi ben oltre l'uscita di produzione;
- *termini di consegna*: il contratto specifica chi deve sostenere le spese di trasporto, sdoganamento e assicurazione delle merci nel passaggio dal fornitore al cliente. Queste modalità sono codificate a livello internazionale dai cosiddetti Incoterms (International Commerce Terms);
- *trasferimento di proprietà*: il contratto specifica anche i tempi e i modi del trasferimento della proprietà dei beni, così come della proprietà intellettuale dei beni immateriali. È bene specificare che non sempre il trasferimento di proprietà coincide con la consegna dei beni fisici: in alcuni casi il fornitore consegna la merce ai clienti, che ne diventano proprietari soltanto nel momento in cui effettivamente la utilizzano.

Un'ultima nota sui contratti: essi sono anche strumenti di *gestione del rischio* e in particolare della componente operativa legata alla variabilità e all'incertezza della domanda di mercato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. eProcurement

Una volta definito un contratto quadro, spesso le imprese ricorrono all'automazione del processo di supply tramite lo sviluppo di cataloghi elettronici di acquisto. È il caso di iniziative che vengono denominate *eProcurement* o *eSupply*.

I prodotti inclusi nei contratti quadro con i relativi fornitori vengono aggregati in un unico database, a partire dal quale viene generato un vero e proprio *catalogo on line* di prodotti e fornitori. Tale catalogo prevede informazioni quali, tipicamente, la descrizione di ogni singolo item di acquisto, il fornitore, il prezzo concordato, la presenza di eventuali lotti minimi di acquisto e le modalità di consegna. In questo modo, ciascun manager che ne abbia bisogno, in qualunque unità organizzativa e purché abilitato, può accedere direttamente all'offerta del catalogo ed emettere autonomamente un ordine di acquisto secondo le condizioni contrattuali. Gli ordini provenienti dalle diverse unità organizzative vengono così aggregati e inviati automaticamente ai relativi fornitori. Ovviamente, ogni utente ha un proprio profilo di accesso al sistema ed è autorizzato all'emissione di ordini in funzione del suo grado di responsabilità e della sua autonomia di spesa. Le informazioni che alimentano il catalogo possono risiedere tutte all'interno di un unico database aziendale oppure possono provenire da più fonti gestite anche da altri soggetti (ad esempio fornitori o aziende partner). Questa modalità di integrazione dell'informazione da più database viene denominata punch-out. I vantaggi di un'iniziativa di eProcurement sono evidenziati nella Tabella 2.

✓**Riduzione di tempi e costi nel processo di emissione dell'ordine**
✓ **Più attenzione da parte della funzione acquisti ad attività strategiche**
✓ **Riduzione del livello di giacenza materiali**
✓ **Riduzione dell'effetto *maverick buying***
✓ **Aggregazione e consolidamento degli acquisti**
✓ **Tracciabilità dello stato di avanzamento dell'ordine**
✓ **Monitoraggio della spesa**
✓**Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori**
✓**Razionalizzazione del parco fornitori**

Tabella 2 - *Benefici dell'eProcurement*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un primo vantaggio evidente è l'automazione del processo di supply, con conseguente risparmio di tempi e costi. Associato al catalogo elettronico esiste normalmente un *workflow automatizzato* che velocizza tutte le attività necessarie all'autorizzazione e all'emissione dell'ordine (ciclo passivo dell'ordine). In questo modo si evitano onerosi e inutili passaggi di carte e documenti da una scrivania all'altra e dalle diverse unità organizzative alla funzione acquisti. Il tempo così risparmiato può essere dedicato ad attività a maggior valore aggiunto, dalla selezione dei fornitori alla gestione di rapporti di partnership.

Inoltre, la riduzione del ciclo passivo dell'ordine e la gestione più ordinata dell'intero processo comportano spesso una riduzione del livello di magazzino dei beni acquistati.

Un altro vantaggio riscontrato in aziende che hanno adottato cataloghi elettronici è la riduzione del cosiddetto *maverick buying*, ovvero l'acquisto di prodotti o servizi al di fuori dei contratti quadro stipulati con i fornitori selezionati dalla funzione acquisti. Questo avviene generalmente per accelerare il processo di supply laddove l'iter burocratico è piuttosto oneroso o semplicemente perché non tutti sanno dell'esistenza di determinati contratti quadro. Acquistare al di fuori dei cataloghi standard, sebbene procuri talvolta vantaggi immediati di rapidità e flessibilità, in realtà comporta extracosti organizzativi dovuti alla frammentazione delle consegne e dei pagamenti e alla gestione di un numero troppo elevato di fornitori. Un altro beneficio derivante dalla riduzione del maverick buying è la possibilità di aggregare e consolidare maggiormente la domanda di prodotti o servizi nei confronti dei fornitori e aumentare di conseguenza il proprio potere contrattuale in fase di definizione del contratto.

L'eProcurement consente, laddove prevista e abilitata, la possibilità da parte degli utenti e della funzione acquisti di ricevere informazioni sullo stato di avanzamento dell'ordine (*order tracking*) e sulla storia delle fasi precedenti (*order tracing*). La disponibilità di dati elettronici uniformi in tempo reale consente inoltre un'accurata analisi della spesa effettuata e delle prestazioni dei singoli fornitori, in termini ad esempio di tempi di consegna, di disponibilità della merce e di conformità del consegnato all'ordinato.

Infine, un beneficio indotto dall'implementazione di un catalogo elettronico è la razionalizzazione del parco fornitori. Lo sviluppo stesso di un catalogo elettronico richiede la definizione di contratti quadro, per i quali è necessario ridurre il numero di fornitori e selezionare i più competitivi. In questo modo risulta anche più semplice ed efficiente la gestione delle relazioni.

Al fine di ottenere questi vantaggi è necessario tuttavia un investimento, soprattutto in termini organizzativi. L'implementazione di un catalogo elettronico e del relativo workflow automatizzato richiede una riprogettazione complessiva del processo di supply che spesso impatta su diverse figure organizzative e sul loro ruolo all'interno dell'organizzazione. Inoltre, perché si ottengano i risultati attesi, è necessario dedicare tempo e risorse allo sviluppo vero e proprio del catalogo e al continuo aggiornamento dei contenuti, il cosiddetto *content management*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Considerando quanto detto fin qui, è piuttosto evidente che i cataloghi elettronici sono per lo più applicabili e portano maggiori benefici per acquisti ad alta frequenza laddove l'obiettivo è ridurre il costo del processo di supply. Per alcune categorie di acquisto, il costo organizzativo del processo di emissione dell'ordine può addirittura essere maggiore del prezzo vero e proprio di acquisto. Laddove quindi il costo del processo è elevato rispetto al prezzo di acquisto e tale processo viene ripetuto frequentemente, si ottengono i maggiori risparmi.

Un'ultima considerazione riguarda la complessità dei beni o servizi inseriti a catalogo; questi devono essere abbastanza standard o quantomeno facilmente descrivibili, in quanto l'utente deve essere in grado di selezionare autonomamente ciò di cui ha bisogno. Nel caso in cui questo non avvenisse verrebbero meno tutti i vantaggi fin qui descritti. Casi tipici di beni o servizi inseriti in un catalogo elettronico sono i cosiddetti MRO (*Maintenance, Repair and Operating materials*), ovvero pezzi di ricambio, manutenzione o materiali di consumo, materiali di cancelleria, computer, stampanti, accessori informatici, biglietti ferroviari e aerei ecc.

Nel caso Eni Servizi, viene descritto l'esempio di una società del gruppo ENI che fornisce servizi di supporto agli acquisti, realizzando cataloghi elettronici, aste e negoziazioni on line per le società del gruppo.

Il caso Eni Servizi e-Business (B2B): gli acquisti online

Eni Servizi e-Business (B2B) è il ramo d'azienda di Eni Spa che, a partire dal 2007, fornisce servizi di supporto legati all'e-business a tutte le società del gruppo, assumendo un ruolo in precedenza ricoperto da Eniservizi (già Sieco, società che gestisce la fornitura di servizi integrati agli edifici, alle persone e al business). Tra le mansioni di competenza dell'unità Servizi e-Business rientra il supporto alle attività di acquisto, attraverso servizi di e-sourcing, cioè di automazione delle attività di selezione e negoziazione con i fornitori, e di e-procurement, tramite la realizzazione di cataloghi elettronici. L'unità opera attraverso due modalità principali: la fornitura di tecnologie web-based per l'automazione dei processi e la consulenza specialistica. Le tecnologie messe a disposizione delle società del gruppo consistono in piattaforme per la gestione online di aste e gare di acquisto, la realizzazione di cataloghi elettronici, lo scambio di documenti (ad esempio a supporto di RFx e per la trasmissione degli ordini), l'automazione delle attività di fatturazione e l'integrazione della supply chain. Per quanto riguarda la consulenza, i Servizi e-Business operano come facilitatori della condivisione delle esperienze del gruppo e aiutano i clienti nell'individuazione delle tipologie di beni e servizi idonei a essere negoziati tramite aste. Infine, supportano la definizione della struttura dei cataloghi e la redazione degli accordi quadro con i fornitori. Al 31 dicembre 2011 i Servizi e-Business hanno fornito servizi on line a 20.000 utenti (di cui il 50% esterni), che hanno partecipato a più di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.000 gare e aste e 260.000 processi elettronici per un valore di circa 13 miliardi di euro, usufruendo di un catalogo di circa 3.000.000 di codici di acquisto. Dalla creazione, nel 2001, il ramo Servizi e-Business ha gestito 45 miliardi di euro e 1.400.000 processi elettronici.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. L'innovazione

Proprio a causa dell'accresciuta rilevanza strategica, gli acquisti negli ultimi anni sono stati oggetto di molti interventi per migliorarne l'efficienza e l'efficacia.

Facciamo dunque una sintesi dei programmi innovativi che hanno avuto per oggetto il mondo degli acquisti. Il tentativo è quello di sintetizzare la grande varietà di azioni di miglioramento che con qualche semplificazione è riconducibile alle sei categorie brevemente illustrate nel seguito.

Ridisegno del processo e dell'organizzazione di acquisto (Process Re-engineering)

Una prima area di intervento è il processo di acquisto complessivo (strategic purchasing, sourcing e supply), inteso come sequenza di attività e di decisioni che a partire dagli input (i fabbisogni) arriva a determinare gli output (i beni e servizi acquistati e resi disponibili per l'attività caratteristica dell'impresa). Spesso le aziende non gestiscono in modo razionale ed efficiente queste attività; diviene allora utile mappare lo status quo, identificare possibili aree di miglioramento ed eventualmente ridefinire alcune procedure, i ruoli coinvolti e le rispettive responsabilità. Le stesse tecniche di eProcurement precedentemente descritte in termini organizzativi sono interpretabili come strumenti di re-engineering del processo di acquisto. Il re-engineering degli acquisti spesso implica anche cambiamenti organizzativi, tipicamente aumentando il livello di centralizzazione delle attività di strategic purchasing e ridefinendo i criteri di raggruppamento.

Revisione delle specifiche (Produci Re-engineering)

Nel caso di acquisti particolarmente complessi, e soprattutto per quelle categorie classificate come "colli di bottiglia", potrebbe essere utile ridefinire le specifiche al fine di rendere l'acquisto più semplice e conveniente. Non sempre infatti la progettazione dei prodotti tiene conto delle possibili criticità nei mercati di acquisto. Occorre anzitutto operare una revisione critica dei fabbisogni. Possono verificarsi infatti casi in cui le specifiche sono eccessivamente complesse a causa di una non corretta analisi dei reali fabbisogni dell'impresa. Questo potrebbe quindi comportare una sostituzione di alcuni componenti e/o una standardizzazione dei materiali tra le diverse linee di prodotto esistenti. La revisione delle specifiche potrebbe partire da un'analisi di valore del prodotto e dalla valutazione del suo costo totale lungo il ciclo di vita (e quindi di tutti i componenti coinvolti).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Allargamento della base di fornitori

Una leva comunemente utilizzata è l'allargamento della base dei fornitori. L'obiettivo è quello di ampliare l'estensione geografica del mercato di fornitura. Le motivazioni per l'allargamento della base dei fornitori possono essere le più diverse: ricerca di vantaggi di costo, sfruttamento delle variazioni dei tassi di cambio ecc. Tale politica si applica molto bene a categorie merceologiche "non critiche" e concretizza di fatto una strategia di multiple sourcing.

Consolidamento dei volumi

Talvolta le imprese si rendono conto di avere troppi fornitori. Al fine di aumentare il proprio potere contrattuale e razionalizzare la base di fornitura appare utile e anzi necessario consolidare i volumi di acquisto, grazie anche alla standardizzazione dei fabbisogni e alla revisione delle specifiche di cui sopra. In sostanza si tratta di concentrare il fabbisogno su un minor numero di fornitori e ridurre quindi la strategia di multiple sourcing. L'aumento del potere contrattuale contribuisce evidentemente al miglioramento delle condizioni di fornitura e la riduzione del parco fornitori consente di aumentare l'efficienza complessiva nella gestione del processo di acquisto (gestire meno fornitori comporta minori oneri di gestione).

Il consolidamento dei volumi può essere perseguito anche tramite la costituzione di gruppi di acquisto con altre aziende che presentano fabbisogni analoghi. La strategia del consolidamento dei volumi è per certi versi contrapposta a quella dell'allargamento della base geografica. Tuttavia le imprese talvolta le perseguono congiuntamente: mentre eliminano piccoli fornitori secondari spesso locali, vanno a cercarne di nuovi e più convenienti (spesso in Oriente) e su questi consolidano grandi volumi con strategie di single sourcing o dual sourcing.

Alleanze e contratti quadro

Lo sviluppo dei rapporti di partnership passa frequentemente attraverso l'utilizzo di alleanze e di contratti di lungo termine con i fornitori chiave. È evidente il fatto che tramite opportuni accordi di collaborazione e di condivisione di rischi e benefici è possibile rendere più efficiente l'interazione tra cliente e fornitore e intervenire sui processi in modo da ridurre i costi di beni e servizi e migliorarne la qualità. I contratti quadro sono uno strumento operativo fondamentale a supporto delle relazioni collaborative. Chiaramente queste strategie si adattano più agli acquisti strategici e ai colli di bottiglia che non ai non critici e a quelli leva.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Benchmarking e negoziazione

Naturalmente la capacità di negoziare e spuntare le migliori condizioni è da sempre una prerogativa del mestiere del buyer. Tuttavia, non sempre le aziende hanno la capacità di condurre sistematicamente azioni di benchmarking su scala globale alla costante ricerca delle migliori condizioni di fornitura. Recentemente diverse imprese multinazionali hanno avviato programmi di miglioramento, volti a rendere continuo e sistematico il benchmarking globale e a condividere (tra funzioni, divisioni e società operative diverse) le informazioni ricavate in appositi database.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Spina, G. (2012), *La gestione dell'impresa - Organizzazione, processi decisionali, marketing, acquisti e supply chain*, Rizzoli Etas (terza edizione).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).